



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 19 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nginden Permata 3/16, RT 012, RW 004, Kel Nginden Jangkungan, Kec Sukolilo, Surabaya (KTP) atau Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/ 491/X/Res.4.2./2025/Satresnarkoba tanggal 20 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 06 Januari 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2026; sampai dengan tanggal 05 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2026 sampai dengan tanggal 03 Maret 2026;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2026 sampai dengan tanggal 02 Mei 2026;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Drs. Victor A Sinaga, S.H. dkk, Advokat & Penasehat Hukum dari PBH Peradi Surabaya yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XXX No. 68 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 24 Februari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 02 Februari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 02 Februari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY BIN SUPRIANTO EFFENDY** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DORIS NASUTION EFFENDY BIN SUPRIANTO EFFENDY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) klip plastic kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan jumlah berat NETTO total keseluruhan $\pm$ 1,513 (Satu koma lima ratus tiga belas) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 Warna Hitam no IMEI (slot 1) 352723090105447 IMEI (slot 2) 352723090105445 dengan simcard

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smartfren Nomor : 0889-9415-0508

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2025 di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508 menghubungi OM GATOT dan memesan Shabu sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram), kemudian terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY melakukan pembayaran melalui Internet Banking BCA dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYATI;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY bertemu OM GATOT (DPO) di dalam Warung Kopi Jl. Mragung, Kab Bangkalan, Madura dan OM GATOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 11,5 gram (satu setengah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY membawa 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 11,5 gram (satu setengah) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY membagi 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 11,5 gram (satu setengah) dengan menggunakan klip plastik kecil, timbangan elektrik warna silver merk CAMRY dan skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam menjadi beberapa bagian diantaranya:
- 1 (satu) klip plastik sedang untuk stok;
- 5 (lima) klip plastik kecil yang akan terdakwa Jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya melakukan penggeledahan rumah beserta badan terhadap terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dan menemukan 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram milik terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H., M.H. telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) klip plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diketahui berat netto total keseluruhan 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09967/NNF/2025 tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T menyimpulkan terhadap barang bukti milik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan Nomor 31376/2025/NNF s.d. 31381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2025 di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari adanya laporan masyarakat kepada saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN tentang peredaran narkotika, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya melakukan penggeledahan rumah beserta badan terhadap terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dan menemukan 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram milik terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;
- Bahwa tujuan Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY memiliki narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp.200.000 s.d. Rp.300.000 per plastik yang hasilnya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H., M.H. telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) klip plastik kecil berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu yang diketahui berat netto total keseluruhan $\pm 1,513$ (satu koma lima ratus tiga belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09967/NNF/2025 tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T menyimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan Nomor 31376/2025/NNF s.d. 31381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dalam melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi HUSNI ARMANSYAH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, saksi bersama saksi WAYHU DARMAWAN telah mengamankan Sdr. DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya adalah
 - 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508
- Bahwa narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY yang didapatkan dari OM GATOT (DPO) untuk diedarkan Kembali
- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) tersebut dari OM GATOT (DPO) dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Warung Kopi yang beralamatkan di Jl. Mragung, Kab Bangkalan Madura
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY kemudian pulang ke rumah dan langsung membagi ke dalam klip plastik kecil sesuai dengan pesanan pembeli
- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) tersebut dengan maksud menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap shabu yang dibagi menjadi beberapa bagian tersebut belum ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY
- Bahwa jia semua shabu tersebut terjual habis, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY akan mendapatkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

2. Saksi WAHYU DARMAWAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, saksi bersama saksi WAYHU DARMAWAN telah mengamankan Sdr. DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya adalah
 - 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508
- Bahwa narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY yang didapatkan dari OM GATOT (DPO) untuk diedarkan Kembali
- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) tersebut dari OM GATOT (DPO) dengan cara bertemu langsung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Warung Kopi yang beralamatkan di Jl. Mragung, Kab Bangkalan Madura
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY kemudian pulang ke rumah dan langsung membagi ke dalam klip plastik kecil sesuai dengan pesanan pembeli
- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY mendapatkan narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto total keseluruhan $\pm 1,513$ (satu koma lima ratus tiga belas) tersebut dengan maksud menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap shabu yang dibagi menjadi beberapa bagian tersebut belum ada yang berhasil dijual oleh Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY
- Bahwa jika semua shabu tersebut terjual habis, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY akan mendapatkan keuntungan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Pelabuhan Tanjung Perak saat sedang makan di dalam rumah kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm 1,513$ (satu koma lima ratus tiga belas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut diatas dari OM GATOT (DPO) dengan cara membeli untuk dijual Kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508 menghubungi OM GATOT dan memesan Shabu sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Internet

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking BCA dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n. HARIYATI.

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu OM GATOT (DPO) di dalam Warung Kopi Jl. Mragung, Kab Bangkalan, Madura dan OM GATOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat $\pm 1,5$ gram (satu setengah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat $\pm 1,5$ gram (satu setengah) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah untuk memiliki Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm 1,513$ (satu koma lima ratus tiga belas) gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY
- 1 (satu) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB, terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508 menghubungi OM GATOT dan memesan Shabu sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram), kemudian terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY melakukan pembayaran

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Internet Banking BCA dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n. HARIYATI;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025, sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY bertemu OM GATOT (DPO) di dalam Warung Kopi Jl. Mragung, Kab Bangkalan, Madura dan OM GATOT (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 1,5 gram (satu setengah) kepada Terdakwa, kemudian terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY membawa 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 1,5 gram (satu setengah) ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY membagi 1 (satu) klip plastik berisikan Shabu dengan berat 1,5 gram (satu setengah) dengan menggunakan klip plastik kecil, timbangan elektrik warna silver merk CAMRY dan skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam menjadi beberapa bagian diantaranya:
 - 1 (satu) klip plastik sedang untuk stok;
 - 5 (lima) klip plastik kecil yang akan terdakwa Jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per plastik
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.30 WIB, saksi HUSNI ARMANSYAH dan saksi WAHYU DARMAWAN yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak bertempat di Jl. Tambak Medokan Ayu Gang 11 B No.85, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut Surabaya melakukan penggeledahan rumah beserta badan terhadap terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dan menemukan 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram milik terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh EDI KUTONO, S.H., M.H. telah dilakukan penimbangan barang bukti 6 (enam) klip plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diketahui berat netto total keseluruhan 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab: 09967/NNF/2025 tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T menyimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan Nomor 31376/2025/NNF s.d. 31381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dalam melakukan perbuatan menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan tidak ada mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan pada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sehubungan dengan telah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional maka berdasarkan ketentuan **Pasal 618 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang menyatakan bahwa “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Terdakwa atau terdakwa*” selanjutnya berdasarkan ketentuan **pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana** menyatakan bahwa “*Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbutan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana*”. Bahwa **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk ancaman pidananya telah disesuaikan melalui Lampiran II UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** dengan menghapuskan ancaman pidana minimum khusus dalam pasal ini sehingga lebih menguntungkan bagi Terdakwa,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau kedua melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan Terdakwa **DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2 Unsur Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai hak atau tanpa wenang. Sehingga "tanpa hak" merupakan bagian dari unsur "melawan hukum" apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, bahwa melawan hukum itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam: **Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam **Pasal 35** bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya sesuai ketentuan **Pasal 38 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa** setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508 menghubungi OM GATOT dan memesan Shabu sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Internet Banking BCA dengan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA a.n. HARIYATI

Menimbang, bahwa Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY mendapatkan narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm 1,513$ (satu koma lima ratus tiga belas) tersebut dari OM GATOT (DPO) dengan cara bertemu langsung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Warung Kopi yang beralamatkan di Jl. Mragung, Kab Bangkalan Madura;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY kemudian pulang ke rumah dan langsung membagi ke dalam klip plastik kecil sesuai dengan pesanan pembeli

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pekerjaan terdakwa Adalah sebagai juru parkir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dibidang kesehatan dan terdakwa juga bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dalam memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidka mempunyai izin atau tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah untuk memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09967/NNF/2025 tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T menyimpulkan terhadap barang bukti milik Terdakwa DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY dengan Nomor 31376/2025/NNF s.d. 31381/2025/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana ringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY, 1 (satu) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-undang No.20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DORIS NASUTION EFFENDY bin SUPRIANTO EFFENDY** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) klip plastik kecil yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis Shabu dengan jumlah berat Netto total keseluruhan $\pm$ 1,513 (satu koma lima ratus tiga belas) gram,;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk CAMRY;
 - 1 (satu) bendel klip plastik kosong,
 - 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna hitam No IMEI (Slot 1) 352723090105447 IMEI (Slot 2) 352723090105445 dengan simcard Smartfren Nomor: 088994150508,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 07 April 2026, oleh kami : Wiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., dan Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **14 April 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rico Luis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonio Sinaga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan
dihadapkan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.